

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5076331-26.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

RECORRENTE: ANDRE PAULO DA SILVA VELLUDO

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

MEDIDA DE URGÊNCIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE ANTES DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA PRETENSÃO. CONFIRMADA A DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sem condenação em honorários, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2024.

5076331-26.2024.4.02.5101

510014811913 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5076331-26.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

RECORRENTE: ANDRE PAULO DA SILVA VELLUDO

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta por ANDRE PAULO DA SILVA VELLUDO, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, em face de decisão proferida pela 31ª Vara Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para concessão de benefício por incapacidade e designou perícia médica (processo 5071571-34.2024.4.02.5101/RJ, evento 6, DESPADEC1).

Alega que seu "*apresentou laudos médicos de especialistas que comprovam sua incapacidade para o trabalho*", citando os documentos no corpo do recurso.

Decisão desta Relatoria que indeferiu a tutela antecipada recursal (Evento 3, DESPADEC1).

Ausência de manifestação do INSS.

Decido.

VOTO

Diante da inexistência de novos elementos, transcrevo o fundamento da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, que mantenho por meio do presente voto:

"A perícia realizada na esfera administrativa, que concluiu pela aptidão da parte autora para o retorno ao trabalho (processo 5071571-34.2024.4.02.5101/RJ, evento 4, LAUDO1), não deve ser desconsiderada neste momento processual, sendo imprescindível a realização de exame técnico pelo médico perito nomeado pelo juízo a quo.

Assim, não está configurado um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada, pois a plausibilidade jurídica da pretensão do autor demanda a realização de prova pericial, que, ressalte-se, já está designada para 29/10/2024 às 09:30h."

Assim, não há plausibilidade jurídica na pretensão recursal.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO**. Sem condenação em honorários. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição.

5076331-26.2024.4.02.5101

510014811912 .V4